



I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2026, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se concede la subvención Ecorrégimen agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos, cubierta inerte de restos de poda, campaña 2023.

En relación con el procedimiento de concesión de la subvención ecorrégimen agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos, cubierta inerte de restos de poda, campaña 2023, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante la Resolución de 18 de abril de 2023, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la ganadería y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control, para la campaña 2023 (extracto publicado en el BOPA n.º 76, de 21 de abril de 2023). Entre los pagos directos que se convocan se encuentra ecorrégimen agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos, cubierta inerte de restos de poda.

Segundo.—Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se han presentado un total de diez (10) solicitudes.

Tercero.—Realizadas las actuaciones de instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, se determina que un (1) solicitante reúne los requisitos exigidos en artículo 36 del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, para ser beneficiario del pago del saldo, previsto en el artículo 118 del citado Real Decreto, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control (BOE n.º 312, de 29 de diciembre de 2022) y están al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, así como no tienen deudas con la Administración Tributaria del Principado de Asturias según lo dispuesto en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarto.—De acuerdo con la comunicación de la Presidenta del FEGA OA, de fecha 10 de mayo de 2024, y de conformidad con lo recogido en los puntos 4.3.4 de la Circular de Coordinación sobre el "Procedimiento para el cálculo de los importes, remanentes y coeficientes a aplicar a las intervenciones en forma de pagos directos correspondientes a la campaña 2023", con objeto de abonar a los agricultores y ganaderos el pago del segundo saldo de los Ecorregímenes contemplados en la Sección 4.ª del capítulo II del título III del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, el FEGA, establecerá los importes unitarios definitivos en base a la superficie determinada bajo el citado régimen de ayuda, dato obtenido de la información facilitada por las CCAA a la Base de Datos de Ayuda, correspondiente a la campaña 2023.

De este modo se han fijado los siguientes importes unitarios definitivos para el segundo pago del saldo del ecorrégimen agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos:

En terrenos llanos (pendiente <5 %)				
	Tramo 1		Tramo 2	
	Umbral (ha)	Importe (€/ha)	Umbral (ha)	Importe (€/ha)
Sin plurianualidad	<= 15	61,070000	>15	61,070000
Con plurianualidad	<= 15	86,070000	>15	86,070000

En terrenos pendiente media (5 %>= pendiente>10 %)				
	Tramo 1		Tramo 2	
	Umbral (ha)	Importe (€/ha)	Umbral (ha)	Importe (€/ha)
Sin plurianualidad	<= 15	113,950000	>15	113,950000
Con plurianualidad	<= 15	138,950000	>15	138,950000

En terrenos pendiente elevada (10 %= pendiente)				
	Tramo 1		Tramo 2	
	Umbral (ha)	Importe (€/ha)	Umbral (ha)	Importe (€/ha)
Sin plurianualidad	<= 15	165,170000	>15	115,619000

En terrenos pendiente elevada (10 %= pendiente)				
	Tramo 1		Tramo 2	
	Umbral (ha)	Importe (€/ha)	Umbral (ha)	Importe (€/ha)
Con plurianualidad	<= 15	190,170000	>15	140,619000

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124.4 del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, se podrá realizar el pago del segundo saldo antes del 30 de junio, el cual podrá alcanzar el 100 % del importe total de la ayuda.

Por último, conforme a lo dispuesto en el apartado 4.5 de la Circular de Coordinación 35/2023, el FEAGA ha llevado a cabo la verificación definitiva del rebasamiento del anexo V del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, y el coeficiente de reducción definitivo se mantiene en el 0 %.

Quinto.—Mediante Resolución de 30 de septiembre de 2024, se concedió a 1 beneficiario una subvención por la cuantía del 100 % del ecorégimen agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos, Cubierta inerte de restos de poda, campaña 2023, por un importe total de 320,43 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones recae en la Directora General de Ganadería y Sanidad Agraria, en virtud de lo dispuesto en la letra c) del resolvo segundo de la Resolución de 16 de septiembre de 2025, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se delegan competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería (BOPA n.º 187, de 29 de septiembre de 2025), por tratarse de concesión y denegación de subvenciones en el ámbito de la gestión de los fondos europeos agrícolas: Feaga.

Segundo.—Vistos la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueban, para el ámbito territorial del Principado de Asturias, las bases reguladoras del procedimiento de concesión de las subvenciones intervenciones en forma de pagos directos a la agricultura y a la ganadería de los pagos al desarrollo rural sujetas al Sistema Integrado de Gestión y Control.

Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013.

Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013.

Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común.

Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.

Real Decreto 147/2023 de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027.

Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.

La Resolución de 18 de abril de 2023 de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la ganadería y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control, para la campaña 2023 (extracto publicado en el BOPA n.º 76, de 21 de abril de 2023).

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Ley del Principado de Asturias 5/2025, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2026, y el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, de la Consejería de Economía, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario (TRREPPA).

La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



En virtud de lo anterior, y vista la propuesta realizada por el Servicio de Modernización Agraria,

RESUELVO

Primero.—Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago al beneficiario con NIF/CIF B26455469, una subvención por la cuantía del 100 % de la subvención ecorrégimen agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos, Cubierta inerte de restos de poda, campaña 2023, por un importe total de tres mil ciento veintidós euros y un céntimo (3.122,01 €), al haber acreditado el cumplimiento los requisitos señalados en exigidos en artículo 14 del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre para ser beneficiario del pago del saldo, previsto en el artículo 118 del citado Real Decreto, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control (BOE n.º 312, de 29 de diciembre de 2022), con cargo a la aplicación presupuestaria 19.02.712F-473.010, código de proyecto (PEP) 2023/000328 (Partida FEAGA: 080204040000080070002000230 y 080204040000080080002000230).

Segundo.—Publicar en *Boletín Oficial del Principado de Asturias* la presente Resolución a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, 4 de septiembre de 2026.—La Directora General de Ganadería y Sanidad Agraria (P. D. del Consejero, Resolución de 16 de septiembre de 2025, BOPA de 29/09/2025).—Cód. 2026-07561.